

# ACTIVIDAD 9: Conflicto y negociación

**Apellidos y nombres:** Checa Casas, Francisco Javier

**Fecha:** 11/12/2023

**Titulación:** DGIIADE

**Grupo:** DGIIADE

1. ¿Qué tipo de conflicto describe la situación expuesta en el **caso 7**? (¿Controladores “controlados”?)? ¿Se trata de un conflicto funcional o disfuncional?

Describe un conflicto laboral entre el sindicato de controladores aéreos (USCA) y el Ministerio de Fomento y AENA en España. Este conflicto es un claro ejemplo de un conflicto disfuncional.

En este caso, podemos ver varios aspectos que respaldan esta clasificación:

- a) **Impacto en la Productividad y Servicios:** Las acciones de los controladores, incluyendo huelgas encubiertas y bajas médicas sospechosas, provocaron retrasos significativos en los aeropuertos españoles, afectando la navegación aérea y la experiencia de los pasajeros. Este impacto negativo en la productividad y los servicios ofrecidos es un signo claro de disfuncionalidad.
  - b) **Relaciones Laborales Deterioradas:** La prolongada tensión y la falta de acuerdo en las negociaciones del convenio laboral evidencian un deterioro serio en las relaciones laborales entre los controladores y la administración. Los conflictos funcionales, por otro lado, a menudo pueden fortalecer las relaciones al resolver diferencias y mejorar el entendimiento mutuo.
  - c) **Percepción Pública y Reputación:** La divulgación de los altos sueldos y las condiciones laborales de los controladores por parte de AENA y la subsiguiente percepción pública de los controladores como un colectivo aferrado a privilegios insostenibles, sugiere un deterioro de la imagen pública del colectivo, lo cual es otra característica de los conflictos disfuncionales.
  - d) **Impacto Económico Negativo:** El conflicto tuvo repercusiones económicas negativas, tanto para AENA, que enfrentaba un déficit significativo, como para el sector del transporte aéreo y el turismo en general debido al caos en los aeropuertos. Los conflictos funcionales, en cambio, tienden a tener resultados más neutrales o incluso positivos en términos económicos.
2. Describa la fase de materialización del conflicto y así como la dinámica del conflicto entre los controladores y AENA. ¿Qué estilo adoptan las partes para afrontar el conflicto?

## **Fase de Materialización del Conflicto:**

- a) **Inicio del Conflicto (2004):** El conflicto comenzó con la incapacidad de renovar el convenio colectivo de 1999, llevando a la prórroga del convenio anterior. La dependencia en horas extras pagadas a tarifas elevadas para manejar el aumento de tráfico aéreo fue un factor crucial.
- b) **Escalada (2009):** La situación se intensificó cuando AENA, buscando reducir costes debido a la crisis económica, recortó las horas extras y la dotación en las torres de

control. Esto fue visto por los controladores como una reducción de sus condiciones laborales y un indicio de insuficiente dotación de recursos humanos.

- c) **Huelgas Encubiertas y Bajas Laborales (2009-2010):** Los controladores respondieron con huelgas encubiertas y un aumento en las bajas laborales, lo que llevó a retrasos significativos y problemas en los aeropuertos. AENA respondió con inspecciones de trabajo y sanciones disciplinarias.
- d) **Intervención del Gobierno y Cambios por Decreto (2010):** El conflicto alcanzó un punto crítico cuando el Ministerio de Fomento intervino, modificando por decreto las condiciones laborales de los controladores, lo que llevó a más acciones legales y medidas de presión por parte de los controladores.

#### **Dinámica del Conflicto:**

La dinámica del conflicto entre los controladores y AENA fue principalmente de naturaleza confrontativa y escalatoria. Ambas partes adoptaron estilos de enfrentamiento más que de colaboración, lo que exacerbó el conflicto.

#### **Estilos Adoptados para Afrontar el Conflicto:**

- a) **Controladores Aéreos:** Adoptaron un estilo principalmente de confrontación y resistencia. Utilizaron tácticas como huelgas encubiertas, bajas laborales masivas y acciones legales para resistir los cambios impuestos por AENA y el gobierno. Este enfoque era más defensivo, enfocado en mantener sus condiciones laborales existentes.
- b) **AENA y el Gobierno:** Su estilo fue más autoritario y directivo. Al imponer cambios por decreto y realizar inspecciones laborales, AENA y el gobierno tomaron un enfoque más rígido y unilateral en el manejo del conflicto. La decisión de modificar las condiciones laborales por decreto y luego la declaración del estado de alarma evidencian un estilo de confrontación y control.

- 3. En el caso práctico se hace referencia a que tanto el sindicato de controladores como AENA entablan negociaciones para solucionar el conflicto. Identifique si dicho proceso de negociación cumple con las características presentes en toda situación negociadora. ¿Podría explicarse el fracaso de las negociaciones en base a la presencia o ausencia de alguna o algunas de esas características?

Para evaluar si el proceso de negociación entre el sindicato de controladores y AENA cumple con las características presentes en toda situación negociadora, es necesario primero identificar estas características clave:

- a) **Intereses Comunes:** Las partes involucradas deben tener al menos algunos intereses comunes que sirvan de base para la negociación.
- b) **Voluntad de Acuerdo:** Debe existir una voluntad genuina de llegar a un acuerdo por parte de todas las partes.

- c) **Comunicación Efectiva:** La comunicación clara y efectiva es crucial para el entendimiento mutuo y la resolución de diferencias.
- d) **Flexibilidad:** Las partes deben estar dispuestas a ser flexibles y considerar diferentes opciones y soluciones.
- e) **Respeto Mutuo:** El respeto por la otra parte y sus preocupaciones es esencial para mantener un ambiente de negociación constructivo.
- f) **Compromiso y Responsabilidad:** Las partes deben estar comprometidas con el proceso de negociación y dispuestas a asumir responsabilidades por los acuerdos alcanzados.

#### **Análisis del Caso:**

- a) **Intereses Comunes:** Aunque ambos lados tenían intereses comunes (como el funcionamiento eficiente de los aeropuertos y la seguridad de la navegación aérea), estos intereses se vieron eclipsados por sus diferencias, principalmente en términos de condiciones laborales y salariales.
- b) **Voluntad de Acuerdo:** Parece que la voluntad de llegar a un acuerdo fue limitada, especialmente por parte de AENA y el gobierno, que optaron por imponer cambios por decreto. Esto sugiere una falta de verdadera voluntad de negociar.
- c) **Comunicación Efectiva:** La comunicación entre las partes parece haber sido ineficaz, dada la escalada del conflicto y la falta de entendimiento mutuo. Las acusaciones públicas y las respuestas autoritarias indican una comunicación más conflictiva que colaborativa.
- d) **Flexibilidad:** Ambas partes mostraron poca flexibilidad. Los controladores se aferraron firmemente a sus condiciones existentes, mientras que AENA y el gobierno adoptaron una postura rígida.
- e) **Respeto Mutuo:** El respeto mutuo parece haber sido bajo, especialmente a la luz de las acciones y declaraciones públicas de ambas partes, lo que probablemente exacerbó las tensiones.
- f) **Compromiso y Responsabilidad:** El compromiso con el proceso de negociación fue cuestionable, especialmente después de la intervención del gobierno y la imposición de condiciones por decreto.

#### **Conclusión sobre el Fracaso de las Negociaciones:**

El fracaso de las negociaciones puede explicarse, en gran medida, por la ausencia o deficiencia en varias de estas características clave:

- a) **Falta de Voluntad Genuina de Acuerdo:** El recurso al decreto y la imposición de condiciones sugieren una falta de voluntad para una verdadera negociación colaborativa.
- b) **Comunicación Ineficaz:** La escalada del conflicto indica una falta de comunicación efectiva y entendimiento mutuo.
- c) **Falta de Flexibilidad y Respeto Mutuo:** La rigidez en las posturas y la falta de respeto mutuo dificultaron significativamente la posibilidad de encontrar un terreno común.

- d) **Compromiso Limitado con el Proceso:** La intervención autoritaria del gobierno y las respuestas de los controladores muestran un compromiso limitado con el proceso de negociación constructiva.

4. Explica por qué las partes afrontan la negociación del convenio colectivo de forma distributiva e intente plasmar gráficamente sus posiciones y la evolución de las mismas antes de la ruptura final que da lugar al caos aéreo de diciembre de 2010.

Las partes en el conflicto entre el sindicato de controladores y AENA afrontaron la negociación del convenio colectivo de forma distributiva debido a la naturaleza de sus objetivos y posiciones, que se percibían como opuestos y excluyentes. En una negociación distributiva, también conocida como negociación de suma cero, las partes ven el conflicto como un reparto de recursos limitados, donde cualquier ganancia para una parte representa una pérdida para la otra. En este caso:

- A) **Los Controladores:** Buscaban mantener o mejorar sus condiciones laborales existentes, incluyendo salarios altos y una jornada laboral que permitiera horas extras bien remuneradas.
- c) **AENA y el Gobierno:** Su objetivo era reducir costos, lo que implicaba recortar salarios y beneficios de los controladores, reducir las horas extras y aumentar la eficiencia operativa.

Estas posiciones son inherentemente conflictivas en un escenario de negociación distributiva, ya que las demandas de un lado se oponen directamente a los intereses del otro.

5. ¿Qué pasos o acciones concretas habría seguido usted si hubiera tenido que afrontar este conflicto mediante un proceso de negociación integradora? ¿En qué aspectos clave de la negociación habría hecho énfasis?

Si hubiera tenido que afrontar este conflicto mediante un proceso de negociación integradora, habría seguido varios pasos y enfatizado ciertos aspectos clave para fomentar una solución beneficiosa para ambas partes. La negociación integradora, a diferencia de la distributiva, se enfoca en encontrar soluciones que maximicen los beneficios mutuos, a menudo a través de la creatividad y la identificación de intereses compartidos. Aquí están los pasos y aspectos clave:

#### Pasos en un Proceso de Negociación Integradora

1. **Preparación y Planificación:**
  - a) Investigar a fondo las necesidades, preocupaciones y limitaciones de ambas partes.
  - b) Identificar objetivos a largo plazo y posibles áreas de compromiso.
2. **Definir el Problema de Forma Clara y Mutuamente Aceptable:**
  - a) Enmarcar el problema de una manera que sea inclusiva y no confrontativa.
  - b) Reconocer las preocupaciones y necesidades de ambas partes.
3. **Generar Opciones y Soluciones Creativas:**

- a) Realizar sesiones de brainstorming donde todas las ideas sean consideradas.
  - b) Explorar opciones que no se limiten a la distribución de recursos existentes, sino que busquen crear valor adicional.
- 4. Evaluar y Seleccionar Alternativas:**
- a) Discutir las opciones de manera abierta y objetiva.
  - b) Considerar criterios justos y objetivos para evaluar las opciones.
- 5. Negociar y Acordar Detalles:**
- a) Utilizar habilidades de comunicación efectiva y técnicas de persuasión ética.
  - b) Ser transparente sobre las limitaciones y estar dispuesto a hacer concesiones razonables.
- 6. Implementación y Seguimiento:**
- a) Acordar un plan claro de implementación.
  - b) Establecer mecanismos de seguimiento y resolución de disputas.

**Aspectos Clave en los que Habría Hecho Énfasis:**

- a) **Intereses Comunes:** Identificar y destacar los intereses comunes, como la eficiencia operativa, la seguridad de la navegación aérea y la satisfacción del usuario.
- b) **Comunicación Efectiva:** Promover una comunicación abierta y honesta, evitando malentendidos y construyendo confianza.
- c) **Flexibilidad y Creatividad:** Animar a las partes a ser flexibles y creativas en la búsqueda de soluciones, mirando más allá de las posiciones fijas.
- d) **Beneficio Mutuo:** Enfatizar la importancia de encontrar soluciones que ofrezcan beneficios para ambas partes, más que centrarse en ganar/perder.
- e) **Respeto y Empatía:** Mantener un alto nivel de respeto y empatía por las necesidades y preocupaciones de la otra parte.
- f) **Justicia y Equidad:** Asegurar que cualquier acuerdo sea justo y equitativo, respetando los derechos y necesidades de ambas partes.
- g) **Sostenibilidad a Largo Plazo:** Considerar la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de cualquier acuerdo, para evitar futuros conflictos.